

[별지 제2호]

진 술 서

○○회생(지방)법원 귀중

신 청 인 (인)

신청인은 다음과 같은 내용을 사실대로 진술합니다.

또 본인의 현재의 채무, 자산, 생활의 상황 및 수입·지출 등은, 별지 「채권자목록」, 「재산목록」, 「현재의 생활상황」, 「수입 및 지출에 관한 목록」의 각 기재와 같습니다.

위 각 서류에 사실과 다른 내용이 있을 경우 면책불허가될 수 있음을 잘 알고 있습니다.

1. 본인의 과거 경력은 다음과 같습니다.

(1) 최종 학력

년 월 일 학교 (졸업, 중퇴)

(2) 과거 경력(최근의 것부터 기재하여 주십시오)

년 월 일부터 년 월 일까지(자영, 근무)

업종 _____ 직장명 _____ 직위 _____

년 월 일부터 년 월 일까지(자영, 근무)

업종 _____ 직장명 _____ 직위 _____

2. 동시에 개인파산을 신청한 가족이 있는지 여부

(1) 배우자(성명 :)와 동시에 개인파산을 신청하는 것이 (맞음, 아님)

(2) 배우자 외의 다른 가족과 동시에 개인파산을 신청하는 것이 (맞음, 아님)

(배우자 외의 다른 가족과 동시에 개인파산을 신청하는 경우 성명 및 신청인과의 관계를 기재하여 주십시오)

3. 본인의 현재까지의 생활상황 등은 다음과 같습니다.

(1) 사기죄, 사기파산죄, 파태파산죄, 도박죄로 고소되거나 형사재판을 받은 경험
(있음, 없음)

(2) (가) 과거에 파산신청을 하였다가 취하하거나 기각당한 경험 (있음, 없음)

년 월 일 ()회생(지방)법원에 파산신청을 하였는데 (취하함, 기각당함)

(나) 과거에 파산선고를 받은 경험 (있음, 없음)

년 월 일 () 회생(지방)법원에서 파산선고를 받음

(다) 그 파산선고에 이어서 면책을 받은 경험 (있음, 없음)

년 월 일 () 회생(지방)법원에서 면책결정을 받았고, 년 월 일 위
결정이 확정됨

(3) (가) 개인회생절차를 이용한 경험 (있음, 없음) (개인회생절차 중이면 기각될 수 있음)

년 월 일 () 회생(지방)법원에서 인가결정을 받음 (사건번호:)

년 월 일 () 회생(지방)법원에서 폐지결정을 받음
(폐지사유:)

(나) 그 개인회생절차에서 면책을 받은 경험 (있음, 없음)

년 월 일 () 회생(지방)법원에서 면책결정을 받았고, 년 월 일 위
결정이 확정됨

(4) 과거 1년간 물건을 할부나 월부로 구입하고 대금을 전부 지급하지 않은 상태에서 처
분(매각, 입질 등)을 한 경험 (있음, 없음) (물건의 품명, 구입시기, 가격, 처분 시기
및 방법을 전부 기재하여 주십시오)

(5) 이번 항목은 개인 영업을 경영한 경험이 있는 분만 기재하여 주십시오.

▷ 영업 중 상업장부의 기재

☐ 정확히 기장하였다. ☐ 부정확하게 기장하였다. ☐ 기장하지 아니하였다.

▷ 영업 중에 도산을 면하기 위하여 상품을 부당하게 염가로 매각한 사실 (있음, 없음)
(언제 무엇을 매입원가의 몇 %로 할인판매를 하였는지를 기재하여 주십시오)

☆ 개인 영업을 경영한 경험이 있는 분은 아래 8종류의 사실증명(현재로부터 과거
3년까지의 기간에 관한 것)에 대하여 발급신청을 하고, 그에 따라 세무공무원이
교부하여 주는 서류를 제출하여 주시기 바랍니다. 8종류의 사실증명 : ① 사업자
등록증명, ② 휴업사실증명, ③ 폐업사실증명, ④ 납세 및 체납사실증명, ⑤ 소
득금액증명, ⑥ 부가가치세과세표준증명, ⑦ 부가가치세면세사업자수입금액증명,
⑧ 표준재무제표증명(개인, 법인)

4. 채권자와의 상황은 다음과 같습니다.

(1) 채권자와 채무지급방법에 관하여 교섭한 경험 (있음, 없음)

▷ 그 결과 합의가 성립된 채권자수 ()명

▷ 합의에 기하여 지급한 기간 (년 월 일부터 년 월 일까지)

▷ 매월 지급한 총액 1개월 평균 ()원 정도

▷ 지급 내역 (누구에게 얼마를 지급하였는지를 기재하여 주십시오)

(2) 소송 · 지급명령 · 압류 · 가압류 등을 받은 경험 (있음, 없음)

▷ ()지방법원 ()지원 사건번호 (호) 상대방()

▷ ()지방법원 ()지원 사건번호 (호) 상대방()

5. 파산신청에 이르게 된 사정(채무 증대의 경위 및 지급이 불가능하게 된 사정)
(□안에 √ 표시)

(1) 많은 채무(연대보증에 의한 채무나 신용카드 이용에 의한 채무를 포함한다)를 지
게 된 이유는 다음과 같습니다(두 가지 이상 선택 가능).

☐ 생활비 부족 (부양가족수 :), (부족한 생활비 : 주거비, 의료비, 교육비, 기타)

☐ 주택구입자금 차용 (주택 구입 시기 :), (주택 처분 시기 :)
구입한 주택의 명세 :)

☐ 낭비 등(음식 · 음주, 투자 · 투기, 상품 구입, 도박 등)

☐ 사업의 경영 파탄 (다단계 사업 포함) (사업 시기 : 년 월 일부터 년 월 일까지)
(사업 종류 :)

☐ 타인(친족, 지인, 회사 등)의 채무 보증

☐ 사기 피해를 당함 (기망을 한 사람 및 채무자와의 관계 : ,) (피해액수 : 원)

☐ 그 밖의 사유 :

(2) 지급이 불가능하게 된 계기는 다음과 같습니다(두 가지 이상 선택 가능)

☐ 변제해야 할 원리금이 불어나 수입을 초과하게 됨

☐ 실직함

☐ 경영 사정 악화로 사업 폐업함

☐ 급여 또는 사업 소득이 감소됨

☐ 병에 걸려 입원함

☐ 그 밖의 사유 :

(3) 지급이 불가능하게 된 시점 : 년 월 일

(4) 구체적 사정

시기(연월일)	채권자, 차용(보증) 액수, 차용한 돈의 사용처, 지급이 불가능하게 된 사정 등

(언제, 어떠한 사정 하에 누구로부터 얼마를 차용하여 어디에 사용하였는지, 언제 어떠한 사정 하에 무엇을 구입하였는지, 어떠한 사정 하에 지급이 불가능하게 되었는지를 오래된 것부터 시간 순서에 따라 기재하여 주십시오. 별지를 사용하여도 됩니다.)

6. 지급이 불가능하게 된 시점 이후에 차용하거나 채무가 발생한 사실 (있음, 없음)

시기(연월일)	차용(채무 발생) 원인, 금액, 조건 등

(있다면 차용 또는 채무발생의 시기, 원인, 금액, 조건 등을 기재하여 주십시오. 별지를 사용하여도 됩니다.)

7. 채무의 지급이 불가능하게 된 시점 이후에 일부 채권자에게만 변제한 경험 (있음, 없음) (변제한 채권자의 성명, 변제시기, 금액을 전부 기재하여 주십시오)
